

2/2023/CTN/CS-SASEN (Aprobado 1ra. Sesión Ordinaria 31/01/2023)

RENTA. PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE LA MATERIA (VIGENTE A PARTIR DE 2022) EN RELACIÓN CON LAS REGLAS 2.16.5. Y 3.9.19. DE LA RMF PARA 2023 GENERAN CERTEZA JURÍDICA RESPECTO DE QUIÉNES SON LAS PERSONAS SUJETAS OBLIGADAS A PRESENTAR LA INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES QUE REALICEN CON PARTES RELACIONADAS CUANDO INTERVENGAN PERSONAS FÍSICAS.

Antecedentes.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) tuvo conocimiento de la incertidumbre jurídica que genera la aplicación del artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) vigente, el cual dispone que las personas físicas y morales que celebren operaciones con partes relacionadas, están obligadas a determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas considerando para esas operaciones los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado u obtenido con o entre partes independientes en operaciones comparables.

Lo anterior es así, toda vez que dicho precepto legal impone de forma genérica el cumplimiento de dicha obligación tanto a personas físicas como a morales que celebren operaciones con partes relacionadas, ya sean residentes en territorio nacional o en el extranjero, sin hacer una distinción respecto de aquellas personas contribuyentes que por su tamaño y operaciones, no son susceptibles de realizar planeaciones fiscales en materia de precios de transferencia. En consecuencia, las personas contribuyentes involucradas absorben cargas administrativas y económicas desproporcionadas que derivan del incremento en los gastos de operación para poder cumplir con la aplicación de métodos de precios de transferencia, las declaraciones informativas de la materia y contar con el soporte documental correspondiente.

Consideraciones.

Del primer párrafo del artículo 179 de la Ley del ISR, se desprende que tanto las personas físicas como las morales cuando celebren operaciones con partes relacionadas, están obligadas a determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado u obtenido con partes independientes en operaciones comparables.

Al respecto, el quinto párrafo del precepto legal en cita dispone que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas.

En esa conjetura, tenemos que la aplicación de los métodos de precios de transferencia en las operaciones entre partes relacionadas ya no se limita a las que celebren las personas morales con personas residentes en el extranjero, sino que dicha figura también puede actualizarse entre personas físicas o personas morales nacionales. Por ello, las personas físicas y sus partes relacionadas en territorio nacional (sean personas físicas o morales),

también se encuentran obligadas a determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado u obtenido con o entre partes independientes en operaciones comparables, haciendo necesarios estudios en materia de precios de transferencia que sustenten el cumplimiento.

Lo anterior, implica un incremento en los gastos de operación de las personas contribuyentes y cargas administrativas elevadas, para cumplir con la presentación de dichos estudios, así como de declaraciones informativas y contar con el soporte documental correspondiente, lo que afecta, principalmente, a aquellas personas contribuyentes que, por su tamaño y operaciones, no tienen incentivos para realizar planeaciones fiscales en materia de precios de transferencia.

Al respecto, cabe precisar que el concepto de partes relacionadas que se estableció en la Ley del ISR, toma como referencia lo previsto en el artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio, diseñado para las personas morales que realicen operaciones con residentes en el extranjero (sus antecedentes datan de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado). Por ello, el extender la aplicación de la disposición a las personas físicas, ocasionó que se dejara de atender a la finalidad para la cual fue creada la norma, generando incertidumbre jurídica en su aplicación.

Ahora bien, el 27 de diciembre de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2023, en la que se adicionaron las reglas 2.16.5. y 3.9.19.; de la primera regla se desprende que las personas contribuyentes que estén obligadas a presentar la información sobre su situación fiscal, por tratarse de partes relacionadas de personas sujetas obligadas a dictaminar sus estados financieros por persona contadora pública inscrita, la cumplirán únicamente cuando en el ejercicio de que se trate, hayan realizado operaciones con dichos sujetos y la operación exceda de \$13'000,000.00 en el caso de actividades empresariales o bien, de \$3'000,000.00, tratándose de prestación de servicios profesionales.

Por su parte, de la regla 3.9.19. de la RMF para 2023, se desprende que las personas contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas y que realicen actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de \$13'000,000.00, así como aquellas cuyos ingresos derivados de la prestación de servicios profesionales no hubiesen excedido en dicho ejercicio de \$3'000,000.00, podrán no presentar la información de las operaciones que realicen con partes relacionadas efectuadas durante el año calendario inmediato anterior.

Criterio de Prodecon.

Se considera que el artículo 179 de la Ley del ISR, no atiende a la necesidad de considerar el tamaño y el régimen fiscal en el que tributan las personas contribuyentes que realizan operaciones con partes relacionadas personas físicas y morales residentes en territorio nacional, como elementos determinantes para medir el riesgo de efectuar planeaciones fiscales en materia de precios de transferencia. Además, dado que la regulación en materia de métodos de transferencia originalmente fue diseñada para regular operaciones celebradas por personas morales con partes relacionadas residentes en el extranjero, por lo que, al aplicarse ahora a personas físicas y partes relacionadas residentes en territorio nacional, genera una carga administrativa y

económica excesiva para estas personas contribuyentes, al no hacer una acotación adecuada.

No obstante, la adición de las reglas 2.16.5. y 3.9.19. a la RMF para 2023, otorga certeza jurídica respecto de quiénes son las personas sujetas obligadas a presentar la información de las operaciones que realicen con partes relacionadas, atendiendo a la cuantía de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior. Por lo tanto, a consideración de este Ombudsperson fiscal ya se genera certidumbre jurídica para el pagador de impuestos en razón de que estas reglas administrativas atienden a la capacidad administrativa y a elementos de índole económico de las personas contribuyentes para medir el riesgo de efectuar planeaciones fiscales en materia de precios de transferencia, aunado a que evita que se impongan cargas excesivas a las personas pagadoras de impuestos que obtienen menores ingresos.

